INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.4.04.7102/RS

RELATOR	**:**	**HENRIQUE LUIZ HARTMANN**
RECORRENTE	**:**	**DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO**
ADVOGADO	**:**	**ÁTILA MOURA ABELLA**
	:	**MATHEUS CASTELAN PEREIRA**
RECORRIDO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. **BENEFÍCIO ASSISTENCIAL**. LOAS. **INCAPACIDADE** PARCIAL E **TEMPORÁRIA**. VERIFICAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DO REQUERENTE.

1. O fato de a **incapacidade** ser parcial, ou **temporária**, não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial** desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento.

2. No presente caso, há que se reiterar o entendimento já consagrado em outros julgados desta Turma Regional no sentido de que a concessão do **benefício assistencial** depende da verificação das reais condições sociais e econômicas do requerente, mediante a análise de todo o conjunto probatório (IUJEF 0002386-95.2010.404.7051, relator p/ acórdão Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, D.E. 07/10/2013).

3. Pedido de uniformização conhecido e provido, com remessa dos autos à Turma Recursal de origem para adequação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia TRU - Previdenciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, DAR PROVIMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 07 de agosto de 2015.

Henrique Luiz Hartmann
Juiz Federal Relator

Documento eletrônico assinado por **Henrique Luiz Hartmann, Juiz Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7935536v3** e, se solicitado, do código CRC **742C436D**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Henrique Luiz Hartmann
Data e Hora: 29/10/2015 18:46

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.404.7102/RS

RELATOR	**:**	**Henrique Luiz Hartmann**
RECORRENTE	**:**	**DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO**
ADVOGADO	**:**	**ÁTILA MOURA ABELLA**
	:	**MATHEUS CASTELAN PEREIRA**
RECORRIDO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte-autora contra decisão da 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, reformando a sentença proferida em primeira instância, julgou improcedente o pedido de concessão de **benefício assistencial**.

Alega que a não concessão teria se dado tendo em conta a **incapacidade temporária** do Autor, bem como sob o fundamento de que a renda *per capita* do grupo familiar da parte autora é superior ao limite legal de ¼ do salário mínimo.

Argumenta, ainda, a existência de divergência de posicionamento entre Turmas Recursais tendo em conta os dois fundamentos que basearam o indeferimento do pedido.

Contra a decisão da Presidência da Turma Recursal de origem, que inadmitiu o incidente de uniformização em razão de que a alteração da conclusão do acórdão implicaria reexame de matéria de fato, foi interposto agravo, que foi admitido, face à existência de entendimento uniformizado no sentido defendido no incidente:

> *PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. SEGURIDADE SOCIAL.* ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. NÃO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO ECONÔMICO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CARÊNCIA ECONÔMICA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Esta Turma Regional de Uniformização, após ampla discussão em sessão de julgamento, uniformizou o entendimento de que 'A tarefa de flexibilização, imposta ao julgador (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, Dje 20.11.2009), não se aperfeiçoa por referência exclusiva às condições de uma casa tal como materializada em reprodução fotográfica (IUJEF n.º 0002063.90.2010.404.7051; Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris; D. E. 25/03/2013). 2. Essa orientação implica a refirmação do entendimento já uniformizado no sentido de que o critério objetivo estabelecido pela Lei n.º 8.742/93 (art. 20, § 3º) não prejudica a análise de todo o contexto econômico e social da família para aferir a situação de risco social (v.g. IUJEF 2007.70.54.000779-9, TRU da 4ª Região, Rel. Flávia da Silva Xavier, D. E. 21/01/2009; (IUJEF 2007.70.50.014015-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, D. E. 13/04/2010).' 3. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido, com remessa dos autos à Turma Recursal*

para adequação. (Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, IUJEF 2007.70.66.000269-0, Relator p/ Acórdão José Antonio Savaris, D.E. 07/05/2013)

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do incidente.

É o relatório.

VOTO

O incidente é tempestivo e deve ser conhecido.

Considero que houve a comprovação da divergência entre decisão impugnada e esta Turma Regional no que concerne à configuração do requisito econômico do **benefício assistencial** de prestação continuada, bem como quanto à possibilidade da concessão de tal prestação tendo em conta a **incapacidade temporária**, consoante passo a demonstrar.

Da incapacidade temporária

O acórdão que julgou improcedente o pedido analisou o requisito da **incapacidade** da parte autora, sob os seguintes fundamentos (VOTO1, evento 86):

> ***No caso concreto,*** *foi realizada perícia médica (evento 19), na qual informou o perito que o autor é portador de Hipertensão Arterial (CID I 10) e de Hérnia de Parede Abdominal (CID K 45), doenças que o incapacitam temporariamente, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico para a correção da hérnia.*
>
> *Ocorre que a necessidade de cirurgia de hérnia não é suficiente para caracterizar 'deficiência'. Referida doença, ainda que dependa de cirurgia do SUS, pode ser rapidamente resolvida. Ademais, a legislação vigente considera pessoa portadora de deficiência apenas aquela cujos impedimentos de participação plena e efetiva na sociedade seja total e de longo prazo, compreendido como tal aqueles cuja duração seja igual ou superior a 2 anos. Afinal, o* ***benefício assistencial*** *não pode servir de substitutivo ao auxílio-doença previdenciário, uma vez que possui finalidade completamente diversa.*

Com efeito, tendo em conta as razões do presente incidente, esta Turma Regional já uniformizou o entendimento de que o fato de a **incapacidade** ser parcial, ou **temporária**, não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial** desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento.

É o que se extrai das seguintes ementas:

> *PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.* ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. LOAS.* ***INCAPACIDADE*** *PARCIAL E* ***TEMPORÁRIA****. 1. O fato de a* ***incapacidade*** *ser parcial, ou* ***temporária****, não constitui óbice à concessão do* ***benefício assistencial*** *desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento. 2. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido, com remessa dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (5001952-73.2012.404.7108, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, D.E. 26/07/2012).*
> *INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA.* ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****.* ***INCAPACIDADE*** *TOTAL E* ***TEMPORÁRIA****. 1. O fato de a* ***incapacidade***

*ser **temporária** não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial** desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento.2. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido, com remessa dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (, IUJEF 0015217-09.2009.404.7150, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Leonardo Castanho Mendes, D.E. 01/10/2012).*

*INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. **BENEFÍCIO ASSISTENCIAL**. LOAS. **INCAPACIDADE** PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS PODEM ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. "O fato de a **incapacidade** ser parcial, ou **temporária**, não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial** desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento" (IUJEF 50019527320124047108, Relatora Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, Data da decisão: 20/04/2012 2. Recurso conhecido e provido. (5009271-19.2012.404.7100, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Claudio Gonsales Valerio, D.E. 27/09/2012).*

*EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. **BENEFÍCIO ASSISTENCIAL**. **INCAPACIDADE** PARCIAL E/OU **TEMPORÁRIA**. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Questão de ordem nº 1, desta TRU: "Ainda que inadmissíveis os precedentes invocados pelo recorrente e desde que prequestionada a matéria, admite-se incidente de uniformização quando identificada contrariedade do acórdão recorrido à atual jurisprudência da TRU e o ponto houver sido especificamente impugnado no pedido de uniformização". 2. Nos termos da jurisprudência da C. TNU e da C. TRU da 4ª Região, o fato de a **incapacidade** ser parcial e/ou **temporária** não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial**. 3. Incidente de uniformização provido. (5001275-85.2013.404.7115, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Daniel Machado da Rocha, juntado aos autos em 14/04/2014)*

No último dos precedentes referidos, o Relator analisou pontualmente a questão do impedimento de longo prazo, no que diz respeito ao prazo mínimo de dois anos fixado pela legislação de regência, tendo chegado à seguinte conclusão (grifo meu):

Contudo, considero pertinente destacar que não me escapa ter a Lei 12.470/11 redesenhado o artigo 20 da LOAS nos seguintes termos:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Alterado pela Lei nº 12.435, de 06.07.11)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Alterado pela Lei nº 12.435, de 06.07.11)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Alterado Lei nº 12.470, de 31.08.11)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. (Alterado pela Lei nº 12.435, de 06.07.11)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (Alterado pela Lei nº 12.435, de 06.07.11)
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Alterado pela (Alterado pela Lei nº 12.435, de 06.07.11)

> *§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Alterado Lei nº 12.470, de 31.08.11)*
> *§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)*
> *§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)*
> *§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Alterado Lei nº 12.470, de 31.08.11)*
> *§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Alterado Lei nº 12.470, de 31.08.11)*
>
> *Da mesma forma que o critério econômico previsto no §3º, penso que o legislador quis assentar um critério objetivo para orientar a administração. Aliás, sobre o critério econômico, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 4374 e no RE nº 580.963, declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93. Tendo em vista os fundamentos constantes do voto do Ministro Gilmar Mendes, consolidou-se a possibilidade de reconhecimento da miserabilidade por outros meios de prova.*
>
> ***De forma análoga, penso que uma incapacidade temporária relevante, embora inferior a 02 anos, pode autorizar a concessão do benefício assistencial. Evidentemente que o benefício assistencial não pode ser transformado em um auxílio-doença. Entretanto, considerando o caráter precário do benefício, e os princípios protetivos que orientam a assistência social, não é razoável que um cidadão que fica incapacitado por mais de um ano, e cuja subsistência não possa ser provida pela sua família, não receba nenhuma espécie de assistência.***

No caso concreto a existência da **incapacidade temporária** restou confirmada através da manifestação exarada pelo perito judicial: *Não há como afirmar com certeza a data de **incapacidade**, **visto que houve uma recidiva de patologia após tratamento cirúrgico.** Mas avaliando todos os documentos disponíveis e pelo quadro atual do autor, estima-se a data de **incapacidade** entre 12 e 18 meses atrás.* (LAU1, evento 31, autos originários).

Desse modo, deve ser **reafirmado o entendimento** de que *o fato de a **incapacidade** ser parcial, ou **temporária**, não constitui óbice à concessão do **benefício assistencial** desde que demonstrada a impossibilidade de a pessoa prover o seu próprio sustento*.

Da renda *per capita* do grupo familiar

O acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, consoante fundamentação que se transcreve:

> *Além disso, quanto ao requisito da miserabilidade, o laudo socioeconômico (evento 43) embora não revele a renda efetivamente recebido pela família, dele se extrai que não se trata de família que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.*

No presente caso, é o caso de reiterar o entendimento já consagrado em outros julgados desta Turma Regional no sentido da concessão do **benefício assistencial** depende da verificação das reais condições sociais e econômicas do requerente, mediante a análise **de**

todo o conjunto probatório *(IUJEF 0002386-95.2010.404.7051, relator p/ acórdão Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, D.E. 07/10/2013).*

Desta forma, entendo necessário determinar o retorno dos autos à Turma de origem para adequação do julgado, considerando que:

a) a **incapacidade** no caso concreta é **temporária** e, de acordo com os precedentes deste Colegiado, não é impeditiva à concessão do **benefício assistencial**, assim a Turma de origem deverá apreciar, no conjunto fático-probatório, outros fatores de ordem pessoal da Autora que eventualmente a impeçam de ser absorvida pelo mercado de trabalho, situação que, caso verificada, autorizará a concessão do benefício assistencial;

b) o acórdão deve analisar tanto os requisitos objetivos, quanto subjetivos para análise acerca da renda per capita, apta ao deferimento do benefício pleiteado.

Sem condenação em honorários.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao incidente de uniformização interposto pela parte autora.

Henrique Luiz Hartmann
Juiz Federal Relator

Documento eletrônico assinado por **Henrique Luiz Hartmann, Juiz Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7473017v7** e, se solicitado, do código CRC **E9B4A025**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Henrique Luiz Hartmann
Data e Hora:	03/06/2015 15:37

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.4.04.7102/RS

RELATOR	**:**	**HENRIQUE LUIZ HARTMANN**
RECORRENTE	**:**	**DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO**
ADVOGADO	**:**	**ÁTILA MOURA ABELLA**
	:	**MATHEUS CASTELAN PEREIRA**
RECORRIDO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

VOTO

Trata-se de voto-desempate, nos termos do artigo 53, IV, da Resolução n.º 63/2015, ambas do TRF da 4ª Região.

Em suas razões, a parte agravante alegou a existência de divergência de posicionamento entre Turmas Recursais quanto à possibilidade de flexibilização do critério objetivo de verificação de necessidade, tendo em conta todo o contexto fático do grupo familiar. Sustenta, ainda, presumida a miserabilidade, eis que a renda familiar é inferior a ¼ do salário mínimo.

O pedido de uniformização de jurisprudência regional teve juízo negativo de admissibilidade pela presidência da turma recursal, ao fundamento de que sua apreciação implicaria o reexame de matéria de fato, inviável nessa via recursal.

Contra a decisão foi interposto agravo à presidência da TRU, que foi provido, nos seguintes termos:

> *É o relatório. Decido.*
>
> *Ao apreciar os recursos extraordinários n.ºs 567.985 e 580.963, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de* ***reconhecimento da miserabilidade por outros meios de prova,*** *para fins de concessão de* ***benefício assistencial*** *(Lei n.º 8.742/93), e a inconstitucionalidade por omissão parcial, sem pronúncia de nulidade, do artigo 34, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03, nos seguintes termos:*
>
> > ***Benefício assistencial*** *de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do* ***benefício assistencial*** *previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias*

mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. ***Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993****. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Pleno, RE 567985, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/acórdão Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02/10/2013 PUBLIC 03/10/2013 - grifei)*

A análise do acórdão impugnado denota que, afora a existência dos paradigmas apontados pela parte agravante, a decisão proferida pela Turma Recursal distancia-se da orientação firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, porquanto fundada, quase que exclusivamente, na aplicação do critério objetivo fixado na Lei:

No caso concreto, *foi realizada perícia médica (evento 19), na qual informou o perito que o autor é portador de Hipertensão Arterial (CID I 10) e de Hérnia de Parede Abdominal (CID K 45), doenças que o incapacitam temporariamente, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico para a correção da hérnia. Ocorre que a necessidade de cirurgia de hérnia não é suficiente para caracterizar 'deficiência'. Referida doença, ainda que dependa de cirurgia do SUS, pode ser rapidamente resolvida. Ademais, a legislação vigente considera pessoa portadora de deficiência apenas aquela cujos impedimentos de participação plena e efetiva na sociedade seja total e de longo prazo, compreendido como tal aqueles cuja duração seja igual ou superior a 2 anos. Afinal, o* ***benefício assistencial*** *não pode servir de substitutivo ao auxílio-doença previdenciário, uma vez que possui finalidade completamente diversa. Além disso, quanto ao requisito da miserabilidade, o laudo socioeconômico (evento 43) embora não revele a renda efetivamente recebido pela família, dele se extrai que não se trata de família que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Dessa maneira, ante a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão do* ***benefício assistencial****, em especial a* ***incapacidade*** *de longo prazo, não faz jus o autor ao seu percebimento. Sendo assim, entendo que a sentença deva ser reformada para que seja julgado improcedente o amparo assistencial reclamado.*

<u>A matéria, inclusive, já estava uniformizada pela Turma Regional no mesmo sentido defendido no incidente, conforme a ementa que segue:</u>

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. REQUISITO SÓCIO-ECONÔMICOS. 1.* ***Acórdão recorrido que admite a atenuação do critério objetivo de miserabilidade (renda familiar per capita de ¼ do salário mínimo)*** *apenas pelo abatimento de despesas com medicamento e decisão paradigmática que analisa todo o contexto econômico e social da família para aferir a situação de risco social. Caracterizada divergência de interpretação de lei federal por Turmas Recursais distintas. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido. 3. Aplicação do entendimento já uniformizado no sentido de que o critério objetivo estabelecido pela Lei nº 8.742/93 (artigo 20, §3º) não exclui outros elementos de prova para aferição da condição sócio-econômica do requerente e sua família (IUJEF 2007.70.54.000779-9, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Flávia da Silva Xavier, D.E. 21/01/2009). 4. Incidente conhecido e provido, com devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação." (IUJEF 2007.70.50.014015-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 13-4-2010).*
BENEFÍCIO POR ***INCAPACIDADE****. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 101 DA Lei 8.213/91. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DEPENDENTE DE cirurgia. A* ***reversão da incapacidade que dependa única e exclusivamente de cirurgia, por si só, não impede a concessão de aposentadoria por invalidez.*** *Inteligência do art. 101, da Lei n° 8.213/91. Incidente conhecido e provido.*

(IUJEF 2008.70.95.002142-9, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão Luísa Hickel Gamba, D.E. 14-9-2009).
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. REQUISITO ECONÔMICO. RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CARÊNCIA ECONÔMICA. PROVIMENTO. 1. Se a renda familiar do pretendente ao benefício é inferior a ¼ do salário-mínimo, presume-se a carência econômica do grupo familiar. Precedente da TRU: IUJEF nº 0001525-46.2009.404.7051, Rel. José Antônio Savaris, julgado em 13.12.2010. 2. Incidente de uniformização conhecido e provido. (IUJEF 0008263-50.2009.404.7051, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Alberi Augusto Soares da Silva, D.E. 26/05/2011)*

Além disso, a Turma Regional de Uniformização já se manifestou no sentido de que "A tarefa de flexibilização, imposta ao julgador (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, Dje 20.11.2009), não se aperfeiçoa por referência exclusiva às condições de uma casa tal como materializada em reprodução fotográfica (IUJEF n.º 0002063.90.2010.404.7051; Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris; D. E. 25/03/2013)". "Com efeito, as ***fotos*** *não dizem tudo sobre as reais condições de a família prover o sustento digno da pessoa idosa ou com deficiência. A investigação da necessidade social pode, senão deve, levar em conta as informações colhidas pela assistente social ou oficial de justiça sobre a condição de saúde das pessoas que compõem o grupo familiar, sua potencialidade para desempenhar atividade remunerada, suas condições de alimentação, segurança, conservação e higiene, os eventuais gastos extraordinários com medicamentos ou com deslocamentos para tratamento especial da pessoa com deficiência, a circunstância de um dos membros do grupo familiar ter minada sua possibilidade de trabalhar porque deve prestar cuidados à pessoa com deficiência ou idosa, a maior ou menor necessidade de auxílio de terceiros, dentre tantos outros fatores".*

Eis a ementa do referido julgado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. SEGURIDADE SOCIAL. ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. NÃO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO ECONÔMICO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CARÊNCIA ECONÔMICA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Esta Turma Regional de Uniformização, após ampla discussão em sessão de julgamento, uniformizou o entendimento de que "A tarefa de flexibilização, imposta ao julgador (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, Dje 20.11.2009), não se aperfeiçoa por referência exclusiva às condições de uma casa tal como materializada em reprodução fotográfica (IUJEF n.º 0002063.90.2010.404.7051; Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris; D. E. 25/03/2013). 2. Essa orientação implica a refirmação do entendimento já uniformizado no sentido de que o critério objetivo estabelecido pela Lei n.º 8.742/93 (art. 20, § 3º) não prejudica a análise de todo o contexto econômico e social da família para aferir a situação de risco social (v.g. IUJEF 2007.70.54.000779-9, TRU da 4ª Região, Rel. Flávia da Silva Xavier, D. E. 21/01/2009; (IUJEF 2007.70.50.014015-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, D. E. 13/04/2010)." 3. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido, com remessa dos autos à Turma Recursal para adequação. (Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, IUJEF 2007.70.66.000269-0, Relator p/ Acórdão José Antonio Savaris, D.E. 07/05/2013)*

Ante o exposto, admito o incidente e determino sua distribuição*.*
Intimem-se.

Distribuido o feito, o Relator apresentou voto no sentido de **conher e dar provimento ao incidente**, considerando "*que houve a comprovação da divergência entre*

decisão impugnada e esta Turma Regional".

Já a divergência manifestou-se no sentido de não conhecer do incidente ao argumento de que "*o que a parte autora pretende, na verdade, é rever matéria de fato, o que não é possível em sede de incidente de uniformização*":

É o relatório. Decido.

Cinge-se o dissenso a ser superado por esta Presidência ao implemento dos pressupostos de admissibilidade do incidente.

Como já relatei, esta presidência já se manifestou pelo conhecimento do presente feito, quando da decisão que proveu o agravo interposto pela autora.

Ante o exposto, adoto as razões já despendidas na decisão que proveu o agravo e voto no sentido de conhecer o incidente regional de uniformização de jurisprudência.

Sendo assim, passo a colher os votos, agora quanto ao mérito.

Des. João Batista Pinto Silveira
Presidente da Turma Regional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **Des. João Batista Pinto Silveira, Presidente da Turma Regional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7720839v18** e, se solicitado, do código CRC **D67C80E1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	João Batista Pinto Silveira
Data e Hora:	27/08/2015 17:20

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.4.04.7102/RS

RELATOR	**:**	**JAIRO GILBERTO SCHAFER**
RECORRENTE	**:**	**DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO**
ADVOGADO	**:**	**ÁTILA MOURA ABELLA**
	:	**MATHEUS CASTELAN PEREIRA**
RECORRIDO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

VOTO DIVERGENTE

Alega a parte autora que o indeferimento do benefício se baseou na **incapacidade temporária** e no fato de a renda *per capita* ser superior ao limite legal de ¼ do salário mínimo.

O nobre relator apresentou voto no sentido de dar provimento ao incidente de uniformização, nos seguintes termos:

> *a) a **incapacidade** no caso concreta é **temporária** e, de acordo com os precedentes deste Colegiado, não é impeditiva à concessão do **benefício assistencial**, assim a Turma de origem deverá apreciar, no conjunto fático-probatório, outros fatores de ordem pessoal da Autora que eventualmente a impeçam de ser absorvida pelo mercado de trabalho, situação que, caso verificada, autorizará a concessão do benefício assistencial;*
>
> *b) o acórdão deve analisar tanto os requisitos objetivos, quanto subjetivos para análise acerca da renda per capita, apta ao deferimento do benefício pleiteado.*

Ouso divergir.

Em que pese no processo mencionado pelo relator, de número 5001275-85.2013.404.7115, tenham sido tecidas considerações sobre a Lei nº 12.470/11, o fato é que o caso concreto examinado naquele processo era de **incapacidade** anterior à mencionada lei, de forma que esta Turma Regional de Uniformização a rigor ainda não enfrentou caso de **incapacidade** surgida na vigência dessa lei. Dessa forma, quanto ao ponto não restou comprovada a divergência.

De outro lado, quanto ao requisito econômico, em nenhum momento o acórdão aplicou pura e simplesmente o critério objetivo, de forma de que a sua reforma pressuporia exame de fatos.

Portanto, o que a parte autora pretende, na verdade, é rever matéria de fato, o que não é possível em sede de incidente de uniformização.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.

Marcus Holz
Juiz Federal Relator

Documento eletrônico assinado por **Marcus Holz, Juiz Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7648331v5** e, se solicitado, do código CRC **92BDC666**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Marcus Holz
Data e Hora:	29/06/2015 14:27

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 15/06/2015

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.4.04.7102/RS
ORIGEM: RS 50047453720114047102

RELATOR	:	Juiz Federal HENRIQUE LUIZ HARTMANN
PRESIDENTE	:	Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha
PROCURADOR	:	Dr(a) Andrea Falcão de Moraes
RECORRENTE	:	DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO
ADVOGADO	:	ÁTILA MOURA ABELLA
	:	MATHEUS CASTELAN PEREIRA
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 15/06/2015, na seqüência 23, disponibilizada no DE de 03/06/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS JUÍZES FEDERAIS DANIEL MACHADO DA ROCHA, JOSÉ SAVARIS, GILSON JACOBSEN, GIOVANI BIGOLIN E JULIO SCHATTSCHNEIDER E DO VOTO DIVERGENTE DO JUIZ FEDERAL MARCUS HOLZ NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS JUÍZES FEDERAIS ALESSANDRA FAVARO, MARCELO MALUCELLI, IVANISE RODRIGUES, JACQUELINE BILHALVA E OSÓRIO ÁVILA NETO, PEDIU VISTA A PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DO EMPATE.

PEDIDO DE VISTA	:	Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
VOTANTE(S)	:	Juiz Federal HENRIQUE LUIZ HARTMANN (TR02/SC)
	:	Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA (TR02/RS)
	:	Juíza Federal IVANISE CORREA RODRIGUES (TR04/PR)
	:	Juíza Federal JACQUELINE MICHELS BILHALVA (TR03/RS)
	:	Juiz Federal JOSÉ ANTONIO SAVARIS (TR03/PR)
	:	Juiz Federal GILSON JACOBSEN (TR03/SC)
	:	Juiz Federal OSÓRIO ÁVILA NETO (TR04/RS)
	:	Juiz Federal GIOVANI BIGOLIN (TR05/RS)
	:	Juiz Federal MARCUS HOLZ (TR02/PR)
	:	Juíza Federal ALESSANDRA GUNTHER FAVARO (TR01/RS)
	:	Juiz Federal MARCELO MALUCELLI (TR01/PR)
	:	Juiz Federal JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER (TR01/SC)

Sibele de Almeida Vaucher

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Destaque da Sessão - Processo Pautado

Divergência em 10/06/2015 13:50:26 (Gabinete da Presidência da 2a Turma Recursal do PR)
em que pese, no processo mencionado pelo relator, de número 5001275-85.2013.404.7115, o relator ter tecido considerações sobre a Lei 12470/11, o fato é que o caso concreto examinado naquele processo era de ***incapacidade*** *anterior à mencionada lei, de forma que a turma a rigor ainda não enfrentou caso de* ***incapacidade*** *surgida na vigência dessa lei. De toda maneira, quanto ao requisito econômico, em nenhum momento o acórdão aplicou pura e simplesmente o critério objetivo, de forma de que a sua reforma pressuporia exame de fatos. não conheço.*
Divergência em 11/06/2015 09:44:52 (Gabinete da Presidência da 3a Turma Recursal do RS)
Com a devida vênia do Relator, acompanho a divergência para não conhecer.

Jacqueline

Documento eletrônico assinado por **Sibele de Almeida Vaucher,** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7638973v1** e, se solicitado, do código CRC **75B769DA**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Sibele de Almeida Vaucher
Data e Hora:	22/06/2015 18:29

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 07/08/2015

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5004745-37.2011.4.04.7102/RS
ORIGEM: RS 50047453720114047102

RELATOR	:	Juiz Federal HENRIQUE LUIZ HARTMANN
PRESIDENTE	:	Des. João Batista Pinto Silveira
PROCURADOR	:	Dr. Marcus Vinícius Aguiar Macedo
RECORRENTE	:	DINARTE VASCONCELOS SOBRINHO
ADVOGADO	:	ÁTILA MOURA ABELLA
	:	MATHEUS CASTELAN PEREIRA
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que o(a) TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, ao apreciar

os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APÓS O VOTO-VISTA DO PRESIDENTE NO SENTIDO DE CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, NO MÉRITO, A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Juiz Federal HENRIQUE LUIZ HARTMANN
VOTO VISTA	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
VOTANTE(S)	:	Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA (TR01/PR)
	:	Juíza Federal ELIANA PAGGIARIN MARINHO (TR01/SC)
	:	Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA (TR02/RS)
	:	Juíza Federal LUCIANE MERLIN CLEVE KRAVETZ (TR04/PR)
	:	Juíza Federal JACQUELINE MICHELS BILHALVA (TR03/RS)
	:	Juíza Federal FLAVIA DA SILVA XAVIER (TR03/PR)
	:	Juiz Federal ZENILDO BODNAR (TR03/SC)
	:	Juiz Federal OSÓRIO ÁVILA NETO (TR04/RS)
	:	Juiz Federal GIOVANI BIGOLIN (TR05/RS)
	:	Juiz Federal LEONARDO CASTANHO MENDES (TR02/PR)
	:	Juíza Federal ALESSANDRA GUNTHER FAVARO (TR01/RS)

Lilian Rose Cunha Motta
Secretária

Documento eletrônico assinado por **Lilian Rose Cunha Motta, Secretária**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7756912v1** e, se solicitado, do código CRC **69EEF663**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lilian Rose Cunha Motta
Data e Hora:	12/08/2015 14:25